

Artigo

Recebido: 04.04.2019

Aprovado: 14.05.2019

Publicado: 21.10.2019

DOI <http://dx.doi.org/10.18316/REDES.v7i3.5610>

Proteção de dados pessoais e democracia: *fake news*, manipulação do eleitor e o caso da Cambridge Analytica

Marcelo Guerra Martins

Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas,
São Paulo, SP, Brasil.

<http://orcid.org/0000-0002-3176-229X>

Victor Augusto Tateoki

Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas,
São Paulo, SP, Brasil.

<http://orcid.org/0000-0003-1335-1574>

Resumo: Dentro do contexto da Sociedade da Informação, o presente artigo analisa a importância da proteção dos dados pessoais deixados por usuários na *internet*, com fins de minimizar eventual manipulação do eleitor por meio de instrumentos como *fake news* ou propaganda direcionada. Dentre outros males, esses expedientes maliciosos obscurecem a figura do candidato no que se refere ao seu passado, suas ideias e proposições mais relevantes. O artigo descreve o caso da Cambridge Analytica que, a partir da colheita de dados de milhões de potenciais eleitores, inclusive obtidos de forma bastante questionável, produziu material especificamente direcionado segundo diversos perfis anteriormente determinados. Acredita-se que essa atuação acabou por influenciar, em níveis ainda a serem melhor averiguados, a eleição presidencial norte americana de 2016, que culminou na vitória do candidato republicano Donald Trump. O artigo também aborda como algumas legislações passaram a tratar do tema da proteção dos dados pessoais em ambientes virtuais. No que tange à metodologia, trata-se de um estudo qualitativo com resultados obtidos primordialmente por indução.

Palavras chave: Proteção de Dados; Democracia; *Fake News*; Propaganda Eleitoral; Sociedade da Informação.

Protection of personal data and democracy: *fake news*, voter manipulation and the case of Cambridge Analytica

Abstract: Within the context of the Information Society, this article analyzes the importance of protecting the personal data left by users in Internet, in order to minimize possible manipulation of the voter through instruments such as fake news or targeted advertising. Among other evils, these malicious expedients obscure the candidate's figure in regard to his past, his most relevant ideas and propositions. The article describes the Cambridge Analytica case that, from the data collection of millions of potential voters, even obtained in a very questionable way, produced material specifically directed to several predetermined

profiles. It is believed that this performance eventually influenced, at levels still to be better investigated, the 2016 US presidential election that culminated in the victory of Republican candidate Donald Trump. The article also addresses how some legislation has come to address the issue of protection of personal data in virtual environments. Regarding the methodology, this is a qualitative study with results obtained primarily by induction.

Keywords: Data Protection, Democracy, Fake News, Electoral Advertising; Information Society.

Introdução

A humanidade vive um período denominado Sociedade da Informação, dado que, dentre suas características, encontrar-se o fato de as comunicações, principalmente aquelas realizadas por meio da *Internet*, terem se massificado e atingindo grandes contingentes populacionais ao redor do mundo. O problema é que o usuário deixa dados ao utilizar a *internet*, dados esses de caráter pessoal, acessíveis a terceiros que os utilizarão para diversas finalidades, não apenas para o mercado de consumo.

Nesse contexto, o presente artigo tem como objetivo discutir e analisar a importância da proteção dos dados pessoais para a manutenção da própria democracia, evitando-se que, a partir de dados pessoais colhidos nas redes eletrônicas, o eleitor seja manipulado ou induzido a votar nesse ou naquele candidato, pois, quando isso ocorre de modo malicioso ou com base em notícias falsas ou tendenciosas, a consciência eleitoral resta afetada, apequenando-se, por conseguinte, a liberdade de escolha dos candidatos que é um dos pilares da democracia.

Em um primeiro momento, o artigo trata da democracia na Sociedade da Informação, como o uso da tecnologia vem se tornando um meio para o amadurecimento de questões relevantes face a oportunidade conferida a milhões de cidadãos de se manifestarem, mesmo que eletronicamente, a respeito dos mais variados temas. Em um segundo momento, o trabalho analisa a importância da proteção de dados pessoais e de como a sua utilização pode tratar um perfil para compreender as preferências de determinado usuário ou eleitor, de maneira a gerar material eletrônico apto a (ou com a intenção de) manipulá-lo nesse ou naquele sentido.

Em terceiro tópico, o texto aborda as questões da liberdade de expressão e as *fake news*, como normalmente são criadas e seus reflexos negativos tanto no aspecto político como cotidianamente. Na quarta e última parte, o artigo analisará o caso do *Cambridge Analytica* que, em suma, a partir de dados pessoais de milhões de eleitores norte-americanos constantes do *Facebook*, induziu audiência dirigida sobre determinados assuntos, dentro de um determinado espectro político de preferências.

Em termos de metodologia, o presente texto se apresenta como um estudo de caso com abordagem essencialmente qualitativa e com as conclusões obtidas primordialmente por meio da indução.

Sociedade da informação na democracia

A evolução da tecnologia, principalmente aquela ligada à informática, vem exercendo grande influência sobre comportamento humano, notadamente quando se fala em uma sociedade em rede, o

que foi proporcionado a partir da popularização da *internet*. Com efeito, “o surgimento do ciberespaço acompanha, traduz e promove a geral evolução da civilização. A tecnologia é produzida em uma cultura e a sociedade é condicionada pelas tecnologias”¹.

Foi na década de 1970 que o desenvolvimento e a comercialização da microeletrônica modificaram diversos processos sociais e criaram novos paradigmas em termos de convivência e organização². Nessa época é que, efetivamente, começam-se a fincar as bases do que viria a ser a Sociedade da Informação³ que, segundo Roberto Senise Lisboa, corresponde a uma

expressão utilizada para identificar o período histórico a partir da preponderância da informação sobre os meios de produção e a distribuição dos bens na sociedade que se estabeleceu a partir da vulgarização das programações de dados utiliza dos meios de comunicação existentes e dos dados obtidos sobre uma pessoa e/ou objeto, para a realização de atos e negócios jurídicos⁴.

No atual período informacional, principalmente após a dispersão em nível global de redes eletrônicas como a *internet*, as comunicações passaram a ocorrer de forma muito rápida e a custos cada vez mais reduzidos, a ponto de os telefones móveis terem se transformado em computadores com alto poder de processamento. Tanto é que, dentre outros fatores, a “rede global de celulares foi combinada com o sistema de transporte de superfície e ar para fornecer níveis de mobilidade sem precedentes”⁵.

Com efeito, a *internet* “passou a ser a base tecnológica para a forma organizacional da Era da Informação”⁶, sendo certo que essa gigantesca rede “inaugurou um paradigma inédito no modo de comunicação humana, a partir de quando bilhões de pessoas passaram a contatar outros tantos bilhões de modo instantâneo e a custos cada vez mais baixos”⁷.

¹ LÈVI, Pierre. **Cyberculture**. Trad. Robert Bononno. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2001. p. 07. O texto original é o seguinte: **The emergence of cyberspace accompanies, translates, and promotes the general evolution of civilization. A technology is produced within a culture, and a society is conditioned by its technologies**”.

² É o que apontam Manuel Castells (**A era da informação: economia, sociedade e cultura: a sociedade em rede**. 14. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2011. p. 76) e Pierre Lèvy (**Cibercultura**. Trad. Carlos Irineu da Costa. 3. ed. São Paulo: Editora 34, 2010. p. 70).

³ Em 1972, por exemplo, a organização sem fins lucrativos Japan Computer Usage Development Institute apresentou o plano japonês da sociedade da informação (MASUDA, Yoneji. **A sociedade da informação como sociedade pós-industrial**. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1985. p. 19).

⁴ **O direito na sociedade da informação**. Portal de e-governo, inclusão digital e sociedade do conhecimento, 2016. p. 10. Cabe salientar que nem todos os autores adotam ao termo Sociedade da Informação. Disponível em: <http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/direito-na-sociedade-da-informa%C3%A7%C3%A3o>. Acesso em: 04 mar. 2019. Por exemplo, José de Oliveira Ascensão utiliza a expressão Sociedade da Comunicação (**Direito da internet e da sociedade da informação**. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 71) e Pierre Lévy e André Lemos referem-se à a Sociedade do Conhecimento (**O futuro da internet: em direção a uma ciberdemocracia**. São Paulo: Paulus, 2010).

⁵ TOWNSEND, Anthony. Digitally mediated urban space: new lessons for design, **Praxis Journal**, Issue 6, mar. 2004. p. 101. O texto original é o seguinte: “The global cellular network has combined with the surface and air transportation system to provide unprecedented levels of mobility”. Disponível em: <http://www.anthonymobile.com/wp-content/uploads/2017/05/townsend-praxis.pdf>. Acesso em: 23 fev. 2018.

⁶ CASTELLS, Manuel. **A galáxia da internet: reflexões sobre a internet, os negócios e a sociedade**. Trad. Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Zahar, 2003. p. 07.

⁷ MARTINS, Marcelo Guerra; BARCELLOS, Rodrigo da Silveira. Demissão por justa causa por aprovação de comentário (“curtida”) contra o empregador no Facebook. **Revista Eletrônica Direito e Sociedade**, v. 5, n. 1, 2017. p. 134. Disponível em:

Nessa conjuntura, a *internet* passou a desempenhar um papel de relevo na condução da própria democracia, na medida em que cada vez se torna mais fácil ao cidadão, utilizando-se do ambiente virtual, informar-se dos acontecimentos, manifestar suas preferências, opiniões, críticas, etc., em relação a questões colocadas na pauta política em determinado momento. Aliás, a atuação dos cidadãos em rede, já colocou em xeque vários governos, como foram os casos da Primavera Árabe (que efetivamente chegou a apelar alguns caudilhos de seus tronos), o movimento *Occupy Wall Street*, etc. O fenômeno igualmente vem ocorrendo no Brasil, valendo lembrar as famosas manifestações de rua de junho de 2013, conclamadas por meio da *internet* sem a participação de partidos políticos, associações ou sindicatos.

Não se trata da chamada democracia direta exercida pelos gregos, em que cada cidadão podia se manifestar na Ágora diante dos demais. Trata-se, isso sim, de algo mais sofisticado e inovador, cujos efeitos ainda não são plenamente conhecidos. Essa novel maneira de exercer a cidadania vem sendo denominada de ciberdemocracia ou *cyberdemocracy*, considerando que entrou em cena um novo espaço público, justamente o ciberespaço ou espaço virtual que, dentre outras façanhas, elevou a um patamar nunca antes visto o direito da liberdade de expressão e de comunicação.

É fato que, conforme asseveram Pierre Lèvi e André Lemos, “Os destinos da democracia e do ciberespaço estão intimamente ligados porque ambos implicam no que há de mais essencial na humanidade: a inspiração à liberdade, à potência criativa da inteligência coletiva”⁸. Nessa linha de raciocínio, segundo Marciele B. Bernanrdes, a *cyberdemocracy* (ou *e-democracy*) se consubstancia como:

uma expansão quantitativa do modelo contemporâneo à democracia representativa, de forma a promover seu aperfeiçoamento e complemento mediante o uso da internet, para aproximar cidadãos de seus representantes e não como um modelo alternativo vigente⁹.

Obviamente, a ciberdemocracia ainda é algo em construção. Não se sabe como esse novo modo de exercer a cidadania evoluirá. Certamente, ao menos por ora, o sistema de representação pelos partidos ainda continuará existindo por bastante tempo. Contudo, é certo que todo esse avanço tecnológico traz consigo alguns pontos negativos, destacando-se, para fins do presente artigo, a possível manipulação da vontade dos eleitores para votarem nesse ou naquele candidato.

Dados pessoais e sua proteção pelo direito

A evolução das tecnologias da informação tornou a coleta, o uso, o armazenamento e o tratamento de dados pessoais mais facilitados, o que, por conseguinte, permitiu um aumento no volume de tais atividades. Assim, por exemplo, enquanto em 1983 um microprocessador tinha capacidade de 10 megabytes, dez anos depois, em 1993, a capacidade havia se multiplicado por dez mil, ou seja, passara para 10 gigabytes¹⁰.

<https://revistas.unilasalle.edu.br/index.php/redes/article/view/3207/pdf>. Acesso em: 25 fev. 2019.

⁸ **O futuro da internet:** em direção a uma ciberdemocracia. São Paulo: Paulus, 2010. p. 57.

⁹ **Democracia na sociedade informacional:** desenvolvimento da democracia digital nos municípios brasileiros. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 114.

¹⁰ LÉVY, Pierre. **Cibercultura**. Trad. Carlos Irineu da Costa. 3. ed. São Paulo: Editora 34, 2010. p. 32-33.

Outro exemplo é a evolução da quantidade de informações transmissíveis por redes eletrônicas. Assim, segundo Manuel Castells¹¹, em 1970 a capacidade era de 56 mil bits por segundo; em 1987 chegou a 1,5 milhão de bits por segundo; em 1992 passou para 45 milhões de bits por segundo e, em 1995, com o início das transmissões em gigabits, seria possível transmitir o conteúdo da Biblioteca do Congresso Americano em apenas um minuto.

Estima-se que, na atualidade, a cada ano a quantidade de dados gerados pela humanidade é dobrada. Assim, somente no ano de 2016 teriam sido produzidos tantos dados quanto em toda a história da humanidade. Prevê-se ainda que daqui uma década haverá algo em torno de 150 bilhões de sensores de medição em rede. Sendo assim, a quantidade de dados duplicará a cada 12 horas¹².

É fato que dados e informações pessoais, no contexto da Sociedade da Informação, possuem enorme relevância econômica, uma vez que, conforme explica Irineu Francisco Barreto Junior, foi dado à “informação o *status* de principal mercadoria, ou valor, a ser produzido e perseguido no terceiro milênio, reorganizando as economias capitalistas e esse modo de produção”¹³. Dessa maneira, a colheita de informações a respeito de gostos e preferências dos consumidores é cada vez mais relevante para os diversos tipos de fornecedores de bens e serviços. E, uma das maneiras mais eficazes de obter tais informações é justamente a partir dos sinais e rastros deixados pelas pessoas na *internet*.

Isso ocorre, por exemplo, quando alguém utiliza certos serviços aparentemente gratuitos, tais como as diversas ferramentas de busca disponíveis na *internet*, ou mesmo quando visita *sites* lojas virtuais e lá pesquisa certos e determinados itens. Não é raro que pouco tempo depois, o usuário receba propaganda eletrônica a respeito dos produtos pesquisados na rede pouco antes. Nesse sentido:

tais plataformas de internet precisam da atenção de novos e antigos usuários para sobreviver. O tempo gasto nas redes sociais é essencial para que se conheça mais sobre eles e para que haja interesse dos anunciantes em comprar espaços. A luta pela atenção dos usuários passou a ser um foco central das empresas de internet; quanto maior o tempo gasto utilizando os serviços, maior a quantidade de informação coletada e, portanto, mais direcionada poderá ser a publicidade¹⁴.

Nesse contexto, não é estranho que as diversas plataformas digitais comecem a disponibilizar conteúdo mais individualizado, isso é, em harmonia com gostos e preferências dos usuários, com o intuito de prender por mais tempo sua atenção. Disso resulta o que pode ser chamado de “bolha virtual ou informacional”, quer dizer, um ambiente no qual circule conteúdo “pré-aprovado” pelo internauta, ao

¹¹ CASTELLS, Manuel. **A era da informação: economia, sociedade e cultura**: a sociedade em rede. 14. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2011. p. 84.

¹² HELBING, Dirk *et. al.* Will democracy survive Big Data and artificial intelligence? **Scientific American**, fev. 2017. Disponível em: <https://www.scientificamerican.com/article/will-democracy-survive-big-data-and-artificial-intelligence/>. Acesso em: 04 mar. 2019.

¹³ A relevância do conceito Sociedade da Informação para a pesquisa jurídica. In: PAESANI, Liliana Minardi (Coord.). **Direito na sociedade da informação**. São Paulo: Atlas, 2007. p. 66.

¹⁴ SORJ, Bernardo, *et. al.* Sobrevivendo nas redes: guia do cidadão. **Ensaio de Democracia Digital**, n. 3, mar. 2018. p. 19. Disponível em: http://www.plataformademocratica.org/Arquivos/Sobrevivendo_nas_redes.pdf. Acesso em: 10 mar. 2019.

mesmo tempo tornando menos frequente a entrada de conteúdo não amigável às ideias e concepções dos usuários. Esse fenômeno, também chamado de “câmara de eco”, segundo Garton Timothy Ash¹⁵, surge no egocentrismo diário, no qual as pessoas buscam e encontram ideias que apenas reforcem suas concepções prévias, em prejuízo da possibilidade de terem contato mais frequente com pensamentos divergentes ou mesmo antagônicos.

Passando o foco para a seara política propriamente dita, é certo que um ambiente pluralista, onde ideias e concepções diversas convivam em equilíbrio, é extremamente importante para o aprimoramento do exercício da democracia, visto conferir aos eleitores a possibilidade de sopesar proposições de várias índoles políticas e, conseqüentemente, formar um convencimento mais depurado e consciente.

Por conseguinte, o problema da “bolha virtual” acima referida, segundo Dirk Helbing *et. al.*, é que ela “resulta na formação de grupos separados que não compreendem mais e se encontram cada vez mais em conflitos uns com os outros. Desta forma, a informação personalizada pode destruir intencionalmente a coesão social”¹⁶.

Além das implicações econômicas e políticas acima indicadas, não se pode negar que há uma ligação entre os dados pessoais deixados pela navegação na *internet* e a privacidade¹⁷, sendo certo que o conceito de privacidade deve “abarcas todas as manifestações da esfera íntima, privada da personalidade, que o texto constitucional consagrou”¹⁸. Tudo isso, como não poderia deixar de ser, despertou a atenção de legisladores ao redor do mundo.

Assim, a atenção jurídico-normativa para com os dados pessoais teve início na década de 1970, época em que surgiram as primeiras leis, tratados internacionais e decisões a respeito. Nesse tópico, conforme mostra Danilo Doneda:

Na década de 1970 surgiram as primeiras iniciativas legislativas para tutela de dados pessoais. Entre as precursoras a já mencionada Lei da Land alemão de Hesse, em 1970; a primeira lei nacional de proteção de dados, promulgada na Suécia: o Estatuto para bancos de dados em 1973 – Data Legen 289, ou Datalag (que por sua vez também criava um inspetor para uso de dados pessoais – o Dataispektionen), além do Privacy Act norte americano em 1974¹⁹.

¹⁵ **Free speech** – ten principles for connected world. London: Atlantic Books, 2016. p. 208-209.

¹⁶ Will democracy survive Big Data and artificial intelligence? Scientific American, fev. 2017. O texto original é o seguinte: “This causes social polarization, resulting in the formation of separate groups that no longer understand each other and find themselves increasingly at conflict with one another. In this way, personalized information can unintentionally destroy social cohesion”. Disponível em: <https://www.scientificamerican.com/article/will-democracy-survive-big-data-and-artificial-intelligence/>. Acesso em: 04 mar. 2019.

¹⁷ Segundo Laura Schertel Mendes, o primeiro texto doutrinário a tratar do direito à privacidade foi de autoria de Samuel Warren e Louis Brandeis, publicado nos Estados Unidos em 1890 que, dentre outros aspectos, relata como as câmeras fotográficas (surgidas há pouco tempo então) invadiram a vida privada dos indivíduos (**Privacidade e proteção de dados e defesa do consumidor**: linhas gerais de um novo direito fundamental. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 28).

¹⁸ SIVA, José Afonso da. **Curso de direito constitucional positivo**. 26.ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 206.

¹⁹ **Da privacidade à proteção de dados pessoais**. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 206.

Uma primeira geração de leis focou mais na questão funcional da proteção de dados pessoais, a autorização e o registro para funcionamento do banco de dados perante órgão competente, ficando a privacidade do indivíduo em segundo plano. A segunda geração inseriu nos ordenamentos tópicos como a efetividade do consentimento e a liberdade de escolha para a não disponibilização dos dados pessoais.

A terceira geração, na década de 1980, conferiu aos interessados a possibilidade de participação no processamento dos dados, desde a coleta e até o respectivo tratamento. Apenas na quarta geração de leis é que adveio uma clara intenção de se proteger a privacidade individual, como é o caso, no âmbito da União Europeia, da Diretiva de Proteção de Dados Pessoais de 1995 95/46/CE, seguida pelo *General Data Protection Regulation*, em vigor desde 25 de maio de 2018²⁰.

No Brasil, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, inciso X, protege não apenas a vida privada, mas também a imagem e a honra. O Código Civil de 2002, no mesmo diapasão, declara ser inviolável a vida privada da pessoa natural, no que foi seguido pelo chamado Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014) que, quanto à disciplina do uso da *internet* no Brasil tem, dentre outros princípios, a proteção à privacidade (art. 3º, inciso II).

Mais recentemente, foi editada a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018) que entrará totalmente em vigor apenas em 2020. Essa norma, dentre diversas medidas, criou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, estipulou diversas obrigações a empresas que colhem dados pessoais em ambientes virtuais, estabeleceu direitos aos titulares desses dados, bem como implantou um sistema de responsabilidade administrativa e judicial específico para a área. Resta aguardar a entrada em vigor plena da norma para que seja possível emitir juízos acerca de sua eficácia prática.

Fake news e suas características

A *internet* permitiu que cada pessoa expressasse e distribuísse, de forma livre e sem censura, suas ideias, opiniões e relatos acerca do que quer que seja. Não é mais necessário um veículo intermediário, tal como um jornal ou revista, para que alguém tenha acesso a todo o tipo de informação, cuja fonte, muitas vezes, possui credibilidade duvidosa ou, quiçá, nenhuma confiabilidade, o que para muitas pessoas, infelizmente, não é um problema.

É nesse contexto que surgem as chamadas *fake news* (notícias falsas ou também chamadas de “pós-verdade”). São supostas notícias que tentam se passar por matérias jornalísticas dignas de confiança, mas que, em diversos graus, propagam informações inverídicas, distorcem fatos ocorridos ou mesmo opiniões emitidas por alguém. Não se confundem as *fake news* com os boatos (ou *hoax*) que, em suma, “são informações que não foram verificadas, têm origem desconhecida e, mesmo assim, circulam como se fossem verdadeiras”²¹. Ou seja, a diferença entre a *fake news* e os boatos é o modo como são produzidos: as *fake news* já surgem com a intenção de enganar e os boatos não necessariamente.

²⁰ MENDES, Laura Schertel. Privacidade e proteção de dados e defesa do consumidor: linhas gerais de um novo direito fundamental. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 42-55.

²¹ SORJ, Bernardo, *et. al.*, ob. cit., p. 47.

É possível afirmar que a produção de *fake news* tenha ao menos dois objetivos. O primeiro é de índole política, ou seja, persuadir ou polarizar questões sociais relevantes para beneficiar alguém (ou algum grupo político) em futuras eleições, conseguindo mais votos em detrimento dos adversários. O outro é a questão econômica propriamente dita, por exemplo, pela potencial maximização de visualizações em *sites* que remuneram a partir do número de visitas às respectivas páginas eletrônicas.

No que tange às eleições norte-americanas de 2016, no contexto da disputa entre Hilary Clinton e Donald Trump, jovens macedônios produziam material com o conteúdo que parcela do eleitorado americano “queria ver”, não se importando se as notícias eram verdadeiras ou falsas, nem se tais atos iriam influenciar as eleições ou não. O que importava era ganhar dinheiro, sendo estimado que tais jovens auferissem em torno de 1,8 mil euros ao mês²².

Fake news possuem três características, quase sempre presentes: (1) são bombásticas, ou seja, chocantes e sensacionalistas; (2) estariam sendo escondidas do público em geral, pois são veiculadas como informações sérias e comprometedoras, mantidas em segredo pelos meios de comunicação tradicionais e, por fim, (3) corroboram com uma das posições polarizadas, ou melhor, comprovariam as declarações ou argumentações de um dos lados do debate, dando razão ou confirmação àqueles posicionamentos pré-concebidos²³.

A demonstrar a complexidade do tema, Claire Wandle²⁴ visualiza nada menos do que sete tipos de notícias falsas observáveis atualmente na *internet*: (1) sátira ou paródia, sem intenção de fazer mal, mas com potencial para enganar; (2) falsa conexão, quando as manchetes (os visuais das legendas) não dão suporte a conteúdo; (3) conteúdo enganoso, com a má utilização da informação para moldar um problema ou um indivíduo; (4) contexto falso, quando o verdadeiro conteúdo é compartilhado com informações falsas contextuais; (5) conteúdo impostor, quando fontes verdadeiras são forjadas com conteúdo falso; (6) conteúdo manipulado, com a manipulação de informações ou imagens, como as fotos “adulteradas” e (7) conteúdo fabricado que é totalmente falso e projetado para enganar e fazer mal.

O grande, e talvez maior malefício das *fake news*, seja o fato de que esse tipo de material acaba gerando uma desinformação generalizada no seio social que, não raras vezes, pode levar certo tempo para ser desbaratada. O resultado é a perda de autonomia genuína na tomada de decisões pelas pessoas, ao menos enquanto não perceberem que estão sendo manipuladas por notícias falaciosas.

Governos ditatoriais não raramente utilizam de desinformação, muitas vezes por meio de mentiras, para induzir a sociedade a acreditar em certos fatos ou circunstâncias que não correspondem à verdade. É o que ocorreu, por exemplo, na Alemanha nazista, cujo ministro da propaganda, Joseph Goebbels, não tinha

²² KIRBY, Emma Jane. A cidade europeia que enriquece inventando notícias – e influenciando eleições. **BBC News – Brasil**, 12 dez. 2016. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/internacional-38206498>. Acesso em: 10. mar. 2019.

²³ Ob. cit., p. 48.

²⁴ Fake News. It's complicated. **First Draft**, 16 fev. 2017. Disponível em: <https://firstdraftnews.org/fake-news-complicated/>> Acesso em: 19 mar. 2019.

pruridos em afirmar que “se você contar uma mentira grande o suficiente e ficar repetindo-a, as pessoas acreditarão ser verdade”²⁵.

Acontece que, diferentemente de qualquer período da história antes, atualmente tem-se a questão específica da *internet* cujo conteúdo, como sabido, consegue atingir milhões de pessoas em muito pouco tempo, em todos os locais do mundo, sem que exista qualquer hipótese de controle da qualidade das informações que trafegam na rede.

Nessa conjuntura deve ser adicionada a questão dos *bots* (ou robôs), que são *softwares* programados para compartilhar informações que privilegiem apenas um dos lados de uma certa pendenga, bem como os “perfis falsos programados”, que tentam mimetizar perfis de pessoas verdadeiras, sendo operados simultaneamente por programas de computador e pessoas naturais.

Aliado a tudo isso, não se pode ignorar a evolução das técnicas para produção de imagens e vídeos, com a crescente melhoria da qualidade das edições e montagens, cuja adulteração fica cada vez mais difícil de identificar. Nesse campo, por exemplo, destaca-se o trabalho realizado por pesquisadores da Universidade de Washington que, a partir da captura de 14 horas de som e imagem do ex-presidente Barack Obama, construíram uma montagem realística²⁶. Este tipo de operação é denominado de *Deep Fake* (ou Falsificação Profunda) e conta com o auxílio de *softwares* potentes.

O leigo talvez demore a aceitar que aquelas imagens não são verdadeiras e não foram filmadas, mas sintetizadas digitalmente. Essa tecnologia, antes acessível somente para Hollywood, está cada vez mais à disposição.

Pode-se aplicar o rosto de alguém em cenas de sexo ou em qualquer situação comprometedora. O mesmo vale para a voz. Com amostras da fala de uma pessoa, um software faz com que ela diga qualquer coisa, com timbre, cadência e entonação próximos da perfeição²⁷.

Os referidos autores informam, ainda, que a Comissão Europeia elaborou propostas para combater a desinformação e as *fake news*, dentro de cinco linhas mestras, a saber: (1) maior transparência na divulgação de notícias *online*, como os dados pessoais que são utilizados para direcionar informações aos leitores; (2) promoção de educação para mídia; (3) desenvolvimento de ferramentas para que jornalistas e cidadãos combatam a desinformação; (4) impulsionar a pluralidade, a diversidade e a sustentabilidade dos meios de comunicação; (5) estímulos a pesquisas sobre desordem informacional.

²⁵ HOLOCAUST EDUCATION & ARCHIVE RESEARCH TEAM. **Joseph Goebbels The poison dwarf**. O texto original é o seguinte: “If you tell a lie big enough and keep repeating it, people will eventually come to believe it”. Disponível em: <http://www.holocaustresearchproject.org/holoprelude/goebbels.html>. Acesso em: 07 mar. 2019.

²⁶ FAKE Obama created using AI tool to make phoney speeches. **BBC News**, 17 jul. 2017. Disponível em: <https://www.bbc.com/news/av/technology-40598465/fake-obama-created-using-ai-tool-to-make-phoney-speeches>. Acesso: 07. mar. 2019.

²⁷ ALMEIDA, Virgílio *et. al.* Com avanço tecnológico as fake news vão entrar em fase nova e preocupante. **Folha de São Paulo**, 08 de abr. de 2018. Disponível em: <<https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2018/04/com-avanco-tecnologico-fake-news-vao-entrar-em-fase-nova-e-preocupante.shtml>>. Acesso em: 04 fev. 2019.

O caso da *Cambridge Analytica*

A *Cambridge Analytica* é uma empresa de *marketing* inglesa cuja especialidade é analisar grandes quantidades de dados pessoais para construir estratégias supostamente mais eficazes a serem empregadas em campanhas publicitárias de várias ordens, sejam de índole meramente comercial, sejam de caráter político. Ao que se sabe, essas análises implicavam na combinação de elementos da ciência comportamental com tecnologia de anúncios orientados pelo prévio exame dos dados.

Em março de 2018, importantes órgãos da imprensa internacional noticiaram que a *Cambridge Analytica* teve acesso a dados pessoais de mais de 50 milhões de usuários do *Facebook*, os tendo utilizado em 2016 para conduzir e influenciar as eleições do presidenciais norte americanas que resultaram na vitória do candidato republicano Donald Trump.

Os dados do *Facebook* foram colhidos por meio do aplicativo *thisisyourdigitallife*, sendo que, ao utilizarem o aplicativo, os usuários concordavam em ceder dados e informações pessoais que, posteriormente, foram repassadas para a *Cambridge*²⁸. Segundo explica Silas Martí:

Tudo começou em junho de 2014, quando o professor Aleksandr Kogan, da Universidade Cambridge, no Reino Unido, criou um teste de personalidade no Facebook com o pretexto de conduzir um estudo psicológico de usuários.

Mesmo que só 270 mil pessoas tenham feito o teste de Kogan, o sistema permitiu que sua equipe visse o perfil de 50 milhões de usuários, pois também captava as informações de todos os amigos delas.

No ano seguinte, Kogan repassou essa informação à Cambridge Analytica, que então contratou outros especialistas, entre eles Christopher Wylie, que acabou revelando o esquema ao jornal britânico *The Observer* (a versão dominical do *Guardian*) para influenciar a eleição dos EUA²⁹.

Descobriu-se, outrossim, que a *Cambridge* se utilizou de conhecimentos teóricos das ciências comportamentais para identificar diversos parâmetros de personalidade existentes na imensa base de dados colhidos e, com isso, engendrou uma campanha publicitária específica para cada tipo de usuário. Uma das bases para o engenho foram as “curtidas” deixadas pelos internautas no *Facebook*, bem como pesquisas aparentemente sem maiores repercussões, tais como: que animal mais combina com você? Desse modo, “Trump e sua equipe eleitoral conseguiram montar perfis de personalidade de eleitores potências de forma mais eficiente que seus concorrentes”³⁰.

A BBC informou que o algoritmo para analisar os dados dos usuários com as curtidas criado pela *Cambridge* poderia ser bastante preciso: com poucas de dezenas de “curtidas” seria possível revelar aspectos

²⁸ Reveled: 50 million Facebook profiles harvest for Cambridge Analytica in major data breach. **The Guardian**, 17 mar. 2018. Disponível em: <https://www.theguardian.com/news/2018/mar/17/cambridge-analytica-facebook-influence-us-election>. Acesso em: 11. mar. 2019.

²⁹ Entenda o escândalo do uso de dados do Facebook. Folha de São Paulo, 22 mar. 2018. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/03/entenda-o-escandalo-do-uso-de-dados-do-facebook.shtml>. Acesso em: 12 mar. 2019.

³⁰ VESTING, Thomas. A mudança da esfera pública pela inteligência artificial. In: ABOUD, Georges; NERY JR, Nelson.; CAMPOS, Ricardo (Coords.). **Fake news e regulação**. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. p. 93.

da personalidade de alguém com elevadíssima precisão³¹. A partir disso, a publicidade eleitoral, dentro do próprio *Facebook*, foi dirigida para cada tipo de pessoa. Estima-se que foram distribuídos cerca de 35 a 45 mil tipos de anúncios diferentes, dependendo das características do destinatário³².

E qual foi a culpa do *Facebook*? O problema é que, segundo explica Paulo Alves: “O vazamento de perfis teria ocorrido por conta de uma política flexível do Facebook com relação à entrega de informações de perfis a aplicativos de terceiros na rede social. Entre 2007 e 2014, a empresa [...] ofereceu livremente dados de usuários a desenvolvedores de apps”³³.

E, em que sentido esse tipo de publicidade dirigida pode prejudicar o funcionamento da democracia? Não seria direito dos candidatos fazerem propaganda de suas ideias e propostas perante os eleitores?

É preciso convir que uma coisa é veicular a propaganda eleitoral que, em suma, identifique o candidato, exponha suas principais ideias e apresente suas proposições. Outra coisa, bem diversa, aliás, é manipular o eleitor apresentando-lhe não um candidato real, mas alguém fabricado e que aparenta dizer exatamente aquilo que agrada ao eleitor. Dessa forma, se se quiser atender aos diversos perfis de eleitores, não haverá um candidato, mas tantos quantos forem os perfis selecionados.

Ora, essa circunstância obscurece a transparência em torno da pessoa do candidato, notadamente suas ideias e propostas. Com efeito, a transparência em torno do candidato é pedra angular do sistema, visto que é ela que permite ao eleitor fazer sua escolha de forma livre e, sobretudo, consciente. Assim, em um cenário de manipulação do eleitor por propaganda eleitoral direcionada a grupos ou perfis pré-selecionados, a qualidade do voto, como expressão do exercício da cidadania, é severamente prejudicada.

Considerações finais

A era da Sociedade da Informação possibilitou que a transmissão de dados, ideias e conhecimento, principalmente a partir da utilização de redes eletrônicas como a *internet*, atingissem níveis nunca antes imaginados, tanto em termos de volume e velocidade de transmissão, quanto em relação ao universo de pessoas participantes dessa conjuntura extremamente dinâmica.

Não obstante todas as vantagens trazidas pela comunicação em massa, há o problema dos dados pessoais deixados pelos usuários das redes que, em muitos casos, são compostos de dados de caráter pessoal, acessíveis a terceiros que os utilizarão para diversas finalidades, não apenas comerciais, mas também políticas, **por meio de uma eventual manipulação do eleitorado por meio de propaganda eleitoral eletrônica dirigida a grupos específicos.**

³¹ Como a Cambridge Analytica analisou a personalidade de milhões de usuários no facebook. BBC News, 25 abr. 2018. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=x1SnHHby0wA>. Acesso: 11. mar. 2019.

³² HAYNES, Ian. The power of A/B testing: the US election - what happens when persona driven content, a/b and multivariate testing optimise? Symposium, 10 fev. 2018. Disponível em: <https://symposium.com/power-b-testing-us-election/>. Acesso em: 12 mar. 2019.

³³ Facebook e Cambridge Analytica: sete fatos que você precisa saber. **Tectudo**, 24 mar. 2018. Disponível em: <https://www.techtudo.com.br/noticias/2018/03/facebook-e-cambridge-analytica-sete-fatos-que-voce-precisa-saber.ghtml>. Acesso em: 12 mar. 2019.

Uma das ferramentas utilizadas para tal desiderato são as chamadas *fake news* que, em suma, se mostram como notícias que tentam se passar por matérias jornalísticas dignas de confiança, mas que, em diversos graus, propagam informações inverídicas, distorcem fatos ocorridos ou mesmo opiniões emitidas por alguém. É o que ocorreu, por exemplo, em escala ainda a ser devidamente averiguada, nas eleições presidenciais norte americanas de 2016. Por sua vez, a propaganda eleitoral dirigida especialmente a certos grupos e perfis de eleitores tem por objetivo apresentar um candidato que defende as ideias e valores próprios desses grupos, que não necessariamente coincidirão com aquilo que o candidato verdadeiramente pensa. Com isso, resta ameaçada uma das pedras angulares do sistema democrático, visto ser a transparência (ou a autenticidade do candidato) um dos principais elementos que viabiliza uma escolha livre e, sobretudo, consciente por parte do eleitor.

Diante de tais ameaças, os sistemas jurídicos de vários países começaram a editar normas de proteção de dados pessoais, em vários níveis, inclusive conferindo ao usuário controle acerca de quais dados e limites para compartilhamento e utilização por terceiros. É o caso, por exemplo, da Diretiva de Proteção de Dados Pessoais de 1995 95/46/CE, seguida pelo *General Data Protection Regulation*, em vigor desde 25 de maio de 2018 no âmbito da União Europeia.

No Brasil, o destaque vai para a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018) que entrará totalmente em vigor somente em 2020. Dentre diversas medidas, essa norma criou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, estabeleceu diversas obrigações a empresas que colhem dados pessoais em ambientes virtuais, fixou direitos aos titulares desses dados, bem como previu um sistema de responsabilidade administrativa e judicial específico para a área.

Referências

ALMEIDA, Virgílio; DONEDA, Danilo; LEMOS, Ronaldo. Com avanço tecnológico as fake news vão entrar em fase nova e preocupante. **Folha de São Paulo**, 08 de abr. de 2018. Disponível em: <<https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2018/04/com-avanco-tecnologico-fake-news-va-entrar-em-fase-nova-e-preocupante.shtml>>. Acesso em: 04 fev. 2019.

ALVES, Paulo. Facebook e Cambridge Analytica: sete fatos que você precisa saber. **Tectudo**, 24 mar. 2018. Disponível em: <<https://www.techtudo.com.br/noticias/2018/03/facebook-e-cambridge-analytica-sete-fatos-que-voce-precisa-saber.ghhtml>>. Acesso em: 12 mar. 2019.

ASCENSÃO, José de Oliveira. **Direito da internet e da sociedade da informação**. Rio de Janeiro: Forense, 2002.

ASH, Gartom Timothy. **Free speech** – ten principles for connected world. London: Atlantic Books, 2016.

BARRETO JUNIOR, Irineu Francisco. A relevância do conceito Sociedade da Informação para a pesquisa jurídica. In: PAESANI, Liliana Minardi (Coord.). **Direito na sociedade da informação**. São Paulo: Atlas, 2007, p. 61-77.

BERNARDES, Mariele Berger. **Democracia na sociedade informacional**: desenvolvimento da democracia digital nos municípios brasileiros. São Paulo: Saraiva, 2013.

CASTELLS, Manuel. **A galáxia da internet**: reflexões sobre a internet, os negócios e a sociedade. Trad. Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Zahar, 2003.

- CASTELLS, Manuel. **A era da informação: economia, sociedade e cultura**: a sociedade em rede. 14. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2011.
- CASTELLS, Manuel. **Redes de indignação e esperança**: os movimentos sociais através da internet. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2013.
- COMO a Cambridge Analytica analisou a personalidade de milhões de usuários no facebook. **BBC News**, 25 abr. 2018. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=x1SnHHby0wA>. Acesso: 11. mar. 2019.
- DONEDA, Danilo. **Da privacidade à proteção de dados pessoais**. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.
- FAKE Obama created using AI tool to make phoney speeches. **BBC News**, 17 jul. 2017. Disponível em: <https://www.bbc.com/news/av/technology-40598465/fake-obama-created-using-ai-tool-to-make-phoney-speeches>. Acesso: 07. mar. 2019.
- HELBING, Dirk; FREY, Bruno S.; GIGERENZER, Gerd; HAFEN, Ernest; HAGNER, Michael; HOFSTETTER, Yvonne; HOVEN, Jeroen Van Den; ZICARI, Roberto V.; Zwitter Andrej. Will democracy survive Big Data and artificial intelligence? We are in the middle of a technological upheaval that will transform the way society is organized. We must make the right decisions now. **Scientific American**, fev. 2017. Disponível em: <https://www.scientificamerican.com/article/will-democracy-survive-big-data-and-artificial-intelligence/>. Acesso em: 04 mar. 2019.
- HAYNES, Ian. The power of A/B testing: the US election - what happens when persona driven content, a/b and multivariate testing optimise? **Symposium**, 10 fev. 2018. Disponível em: <https://symposium.com/power-b-testing-us-election/>. Acesso em: 12 mar. 2019.
- HOLOCAUST EDUCATION & ARCHIVE RESEARCH TEAM. **Joseph Goebbels - the poison dwarf**. Disponível em: <http://www.holocaustresearchproject.org/holoprelude/goebbels.html>. Acesso em: 07 mar. 2019.
- KIRBY, Emma Jane. A cidade europeia que enriquece inventando notícias – e influenciando eleições. **BBC News – Brasil**, 12 dez. 2016. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/internacional-38206498>. Acesso em: 10. mar. 2019.
- LÉVY, Pierre. **Cibercultura**. Trad. Carlos Irineu da Costa. 3. ed. São Paulo: Editora 34, 2010.
- LÉVY, Pierre. **Cyberculture**. Trad. Robert Bononno. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2001.
- LÉVY, Pierre; LEMOS, André. **O futuro da internet**: em direção a uma ciberdemocracia. São Paulo: Paulus, 2010.
- LISBOA, Roberto Senise. **O direito na sociedade da informação**. Portal de e-governo, inclusão digital e sociedade do conhecimento. Disponível em: <http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/direito-na-sociedade-da-informa%C3%A7%C3%A3o>. Acesso em: 04 mar. 2019.
- MARTINS, Marcelo Guerra; BARCELLOS, Rodrigo da Silveira. Demissão por justa causa por aprovação de comentário (“curtida”) contra o empregador no Facebook. **Revista Eletrônica Direito e Sociedade**, v. 5, n.1, p. 133-141, 2017.
- MASUDA, Yoneji. **A sociedade da informação como sociedade pós-industrial**. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1985.
- MARTÍ, Silas. Entenda o escândalo do uso de dados do Facebook. **Folha de São Paulo**, 22 mar. 2018. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/03/entenda-o-escandalo-do-uso-de-dados-do-facebook.shtml>. Acesso em: 12 mar. 2019.
- MENDES, Laura Schertel. **Privacidade e proteção de dados e defesa do consumidor**: linhas gerais de um novo direito fundamental. São Paulo: Saraiva, 2014.

REVEALATED: 50 million Facebook profiles harvest for Cambridge Analytica in major data breach. **The Guardian**, 17 mar. 2018. Disponível em: <https://www.theguardian.com/news/2018/mar/17/cambridge-analytica-facebook-influence-us-election>. Acesso em: 11. mar. 2019.

SILVA, José Afonso da. **Curso de direito constitucional positivo**. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 2006.

SORJ, Bernardo; CRUZ, Francisco Brito.; SANTOS, Maike Wilde dos; RIBEIRO, Márcio Moretto; ORTELLADO, Pablo. Sobrevivendo nas redes: guia do cidadão. **Ensaio de Democracia Digital**, n. 3, mar. 2018. Disponível em: http://www.plataformademocratica.org/Arquivos/Sobrevivendo_nas_redes.pdf>. Acesso em: 10 mar. 2019.

TOWNSEND, Anthony. Digitally mediated urban space: new lessons for design. **Praxis Journal**, Issue 6, mar. 2004, p. 101. Disponível em: <http://www.anthonymobile.com/wp-content/uploads/2017/05/townsend-praxis.pdf>. Acesso em: 23 fev. 2018.

VESTING, Thomas. A mudança da esfera pública pela inteligência artificial. In. ABBOUD, Georges; NERY JR, Nelson; CAMPOS, Ricardo (Coords.). **Fake news e regulação**. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 91-108.

WANDLE, Claire. Fake news. It's complicated. **First Draft**, 16 fev. 2017. Disponível em: <https://firstdraftnews.org/fake-news-complicated/>> Acesso em: 19 mar. 2019.